

# Come non farti fregare dal marketing

IL TUO PROFILO

## L'ibrido

Tieni insieme due mondi: la palestra e il bar, gli integratori e la partita. Sei il bersaglio di due tipi di marketing diversi.

English version after the Italian one.

## Come ti vede il marketing

Per il marketing sei due clienti in uno. Ti cercano con due linguaggi diversi e, sempre più spesso, con prodotti che provano a unire i due mondi.

## Cosa fare

### 1 Calcola quanto costano 100 g di proteine

Formula: prezzo al chilo  $\times 10 \div$  grammi di proteine per 100 g. Con prezzi indicativi: legumi secchi a 3 €/kg con il 22% di proteine costano circa 1,40 € ogni 100 g di proteine; proteine whey a 25 €/kg con l'80% circa 3,10 €; uno yogurt "protein" a 8 €/kg con il 10% 8 €. In trenta secondi vedi quale "high protein" è solo confezione.

### 2 La versione "protein" costa di più<sup>1</sup>

Altroconsumo ha confrontato latte, yogurt, formaggi, cereali e bevande vegetali: scegliendo le varianti "protein" si rischia di spendere più del doppio, spesso per una differenza piccola nel contenuto di proteine.

### 3 Gli snack "proteici" vanno letti dal retro

Barrette e snack "proteici" possono avere zuccheri e calorie simili a una merendina. Leggi la tabella nutrizionale, non il fronte della confezione.

### 4 "Fonte di proteine" è una soglia bassa<sup>2</sup>

Per la legge europea basta che almeno il 12% delle calorie di un alimento venga dalle proteine: anche un biscotto può scriverlo. Confronta sempre i grammi di proteine per 100 g.

### 5 La creatina più semplice è la più studiata<sup>3</sup>

Secondo la posizione ufficiale dell'International Society of Sports Nutrition, la creatina monoidrato è la forma più studiata ed efficace, e negli studi il mantenimento è di 3-5 g al giorno. Le versioni "avanzate" costano di più senza prove dello stesso livello.

### 6 Compra solo integratori autorizzati in Italia<sup>4</sup>

Nel 2018 l'Antitrust ha multato per 330.000 euro in totale tre siti di nutrizione sportiva (myprotein.it, musclenutrition.com e prozis.com) che vendevano integratori non autorizzati dal Ministero della Salute. Se compri da siti esteri, controlla che il prodotto sia nel registro del Ministero.

### **7 Il codice sconto ha un secondo fine**

Quando un creator ti dà "il suo codice", quasi sempre guadagna una percentuale su quello che compri. Il consiglio può essere sincero, ma non è disinteressato: leggi la recensione tenendolo presente.

### **8 Cerca #adv e la segnalazione dei filtri<sup>5</sup>**

Per le regole AGCOM un contenuto promozionale deve essere riconoscibile subito come pubblicità ("ADV", "Sponsorizzato da..."), e i filtri che alterano in modo sostanziale l'aspetto vanno segnalati. Se un contenuto è chiaramente commerciale e non lo dice, è già un segnale.

### **9 Calcola quanto ti costa ogni ingresso<sup>6</sup>**

Dividi l'abbonamento per le volte che ci vai davvero. Uno studio pubblicato sull'*American Economic Review* ha mostrato che chi sceglieva il mensile pagava in media ogni ingresso più di quanto avrebbe speso con un carnet: le palestre guadagnano sul fatto che si va meno di quanto si pensa.

### **10 L'offerta "solo oggi" torna**

Rifiuta e ripassa a fine mese: spesso l'offerta ricompare uguale, perché chi vende ha obiettivi mensili. La quota d'iscrizione è la voce che si toglie più facilmente, se chiedi.

### **11 Il rinnovo automatico ha dei limiti<sup>7,8</sup>**

Il rinnovo automatico è legale, ma una disdetta con preavviso eccessivo può rendere la clausola vessatoria e quindi nulla: il contratto finisce alla scadenza e ciò che è stato addebitato dopo va rimborsato. L'Antitrust è già intervenuta su palestre che chiedevano 60 giorni di preavviso. Metti il promemoria di disdetta il giorno in cui firmi e disdici con PEC o raccomandata.

### **12 Nell'abbigliamento tecnico paghi il logo**

Guarda la composizione del tessuto sull'etichetta interna. Lo stesso materiale, senza il marchio famoso, costa spesso molto meno.

### **13 Ti vendono il momento, non il prodotto**

Nelle pubblicità di birra e sport il prodotto si vede poco: si vedono amici, risate, vittorie. Quella serata la passeresti uguale con una marca più economica.

### **14 Guarda il prezzo al litro**

Birre "premium" e artigianali possono costare molto di più a parità di quantità. Nei supermercati il prezzo al litro è scritto sul cartellino: spesso stai pagando il marchio più della birra.

### **15 L'addebito diretto è una rete di sicurezza<sup>9</sup>**

Se paghi un abbonamento con addebito diretto SEPA, puoi chiedere alla banca il rimborso entro 8 settimane dall'addebito, senza dover spiegare perché. Non cancella un debito legittimo, ma blocca subito un addebito che contesti.

## Tradurre i claim

| CLAIM                                      | COSA SIGNIFICA DAVVERO                                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| "Naturale"                                 | Per la maggior parte dei prodotti non ha una definizione legale                 |
| "Dermatologicamente testato" <sup>10</sup> | Un dermatologo ha seguito un test, non si sa quale                              |
| "Senza parabeni"                           | Contiene un altro conservante                                                   |
| "Fonte di proteine" <sup>2</sup>           | Almeno il 12% delle calorie viene dalle proteine: può esserlo anche un biscotto |
| "Il 9x% lo consiglia"                      | Spesso un'autovalutazione su un piccolo gruppo                                  |
| "Formula esclusiva"                        | Dosi non dichiarate                                                             |
| "Clinicamente provato"                     | Chiedi lo studio: se non te lo danno, non c'è                                   |

*Una regola per tutto: togli dal claim ogni aggettivo e ogni parola emotiva. Se non resta un fatto misurabile, era pubblicità.*

### Tre domande prima di ogni acquisto

1. Lo volevo già prima di vedere la pubblicità?
2. Quanto costa per unità: al chilo, al litro, a porzione?
3. Chi guadagna se lo compro, oltre a chi lo vende?

## Fonti

1. Unione Nazionale Consumatori Umbria, Cibi proteici: boom sullo scaffale, ma servono davvero? (analisi Altroconsumo). <https://www.consumatoriumbria.it/cibi-proteici-e-boom-sullo-scaffale-ma-servono-davvero/>
2. Regolamento (CE) 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R1924>
3. Kreider R. B. et al., ISSN position stand: creatine supplementation, Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2017. <http://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5469049/>
4. Il Fatto Alimentare, L'Antitrust multa tre siti di integratori sportivi (2018). <https://ilfattoalimentare.it/integratori-alimentari-sportivi-antitrust.html>
5. AGCOM, Influencer: linee guida, codice di condotta e FAQ. <https://www.agcom.it/influencer-linee-guida-codice-di-condotta-e-faq>
6. DellaVigna S., Malmendier U., Paying Not to Go to the Gym, American Economic Review, 96(3), 2006. <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.96.3.694>
7. La Legge per Tutti, Il rinnovo automatico di un abbonamento è legale?. [https://www.laleggepertutti.it/745119\\_il-rinnovo-automatico-di-un-abbonamento-e-legale](https://www.laleggepertutti.it/745119_il-rinnovo-automatico-di-un-abbonamento-e-legale)
8. AGCM, Esiti di moral suasion: contratti di servizi fitness (2014). <https://agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=c901d318-bf54-412a-bf11-4417ba1e9aba&parent=Esiti+moral+suasion&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/esiti-moral-suasion>
9. Direttiva (UE) 2015/2366 sui servizi di pagamento (PSD2), art. 76. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2366>
10. Biutify, Claim cosmetici e Regolamento UE 655/2013. <https://www.biutify.it/didattica/cosmetologia/claim-cosmetici-reg-655-2013>

Questa guida non contiene pubblicità, link di affiliazione o codici sconto. È stata scritta da Simone Franco per chi ha risposto al questionario della sua tesi magistrale all'Università degli Studi di Verona.

# How not to get fooled by marketing

## YOUR PROFILE

### The hybrid

You hold two worlds together: the gym and the bar, supplements and the match. You're the target of two different kinds of marketing.

## How marketing sees you

To marketers you're two customers in one. They reach you in two different languages and, more and more, with products that try to merge both worlds.

## What to do

### 1 Work out what 100 g of protein costs

Formula: price per kilo  $\times 10 \div$  grams of protein per 100 g. With indicative prices: dried pulses at €3/kg with 22% protein cost about €1.40 per 100 g of protein; whey at €25/kg with 80% about €3.10; a "protein" yogurt at €8/kg with 10% costs €8. In thirty seconds you see which "high protein" is just packaging.

### 2 The "protein" version costs more<sup>1</sup>

Altroconsumo, an Italian consumer association, compared milk, yogurt, cheese, cereals and plant drinks: choosing the "protein" versions can cost more than twice as much, often for a small difference in protein content.

### 3 Read "protein" snacks from the back

"Protein" bars and snacks can have sugar and calories similar to a regular snack. Read the nutrition table, not the front of the pack.

### 4 "Source of protein" is a low bar<sup>2</sup>

Under EU law it's enough for at least 12% of a food's calories to come from protein: even a biscuit can claim it. Always compare grams of protein per 100 g.

### 5 The simplest creatine is the most studied<sup>3</sup>

According to the International Society of Sports Nutrition's position stand, creatine monohydrate is the most studied and effective form, and studies use 3-5 g a day for maintenance. "Advanced" versions cost more without evidence of the same level.

### 6 Only buy supplements authorised in Italy<sup>4</sup>

In 2018 Italy's competition authority fined three sports nutrition sites (myprotein.it, musclenutrition.com and prozis.com) a total of €330,000 for selling supplements not authorised by the Ministry of Health. If you buy from foreign sites, check that the product is in the Ministry's register.

**7 The discount code has a second purpose**

When a creator gives you "their code", they almost always earn a percentage of what you buy. The advice may be honest, but it isn't disinterested: read the review with that in mind.

**8 Look for #adv and filter disclosures<sup>5</sup>**

Under AGCOM rules (Italy's communications authority), promotional content must be immediately recognisable as advertising ("ADV", "Sponsored by..."), and filters that substantially alter appearance must be disclosed. If a post is clearly commercial and doesn't say so, that's already a warning sign.

**9 Work out what each visit costs you<sup>6</sup>**

Divide the membership by the number of times you actually go. A study in the American Economic Review showed that people on monthly plans paid more per visit, on average, than a pay-per-visit pass would have cost: gyms profit from people going less than they expect.

**10 The "today only" offer comes back**

Say no and come back at the end of the month: the offer often reappears unchanged, because sales staff have monthly targets. The joining fee is the easiest item to get waived, if you ask.

**11 Automatic renewal has limits<sup>7,8</sup>**

Automatic renewal is legal, but an excessive notice period can make the clause unfair and therefore void: the contract ends at expiry and anything charged afterwards must be refunded. Italy's competition authority has already acted against gyms that required 60 days' notice. Set a cancellation reminder the day you sign and cancel by certified email or registered letter.

**12 With sportswear you pay for the logo**

Check the fabric composition on the inside label. The same material without the famous brand often costs much less.

**13 They sell you the moment, not the product**

In beer and sports ads you barely see the product: you see friends, laughter, victories. You'd have the same evening with a cheaper brand.

**14 Look at the price per litre**

"Premium" and craft beers can cost far more for the same amount. In supermarkets the price per litre is on the shelf label: often you're paying for the brand more than for the beer.

**15 Direct debit is a safety net<sup>9</sup>**

If you pay a subscription by SEPA direct debit, you can ask your bank for a refund within 8 weeks of the charge, without giving a reason. It doesn't cancel a legitimate debt, but it immediately stops a charge you're disputing.

## Translating the claims

| CLAIM                                   | WHAT IT REALLY MEANS                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| "Natural"                               | For most products it has no legal definition                           |
| "Dermatologically tested" <sup>10</sup> | A dermatologist supervised a test, nobody knows which                  |
| "Paraben-free"                          | It contains another preservative                                       |
| "Source of protein" <sup>2</sup>        | At least 12% of calories come from protein: even a biscuit can qualify |
| "9x% recommend it"                      | Often a self-assessment by a small group                               |
| "Exclusive formula"                     | Undeclared doses                                                       |
| "Clinically proven"                     | Ask for the study: if they won't give it to you, there isn't one       |

*One rule for everything: strip every adjective and emotional word from the claim. If no measurable fact is left, it was advertising.*

### Three questions before every purchase

1. Did I want this before I saw the ad?
2. What does it cost per unit: per kilo, per litre, per serving?
3. Who else makes money if I buy it, besides the seller?

## Sources

1. Unione Nazionale Consumatori Umbria, Cibi proteici: boom sullo scaffale, ma servono davvero? (analisi Altroconsumo). <https://www.consumatoriumbria.it/cibi-proteici-e-boom-sullo-scaffale-ma-servono-davvero/>
2. Regolamento (CE) 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R1924>
3. Kreider R. B. et al., ISSN position stand: creatine supplementation, Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2017. <http://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5469049/>
4. Il Fatto Alimentare, L'Antitrust multa tre siti di integratori sportivi (2018). <https://ilfattoalimentare.it/integratori-alimentari-sportivi-antitrust.html>
5. AGCOM, Influencer: linee guida, codice di condotta e FAQ. <https://www.agcom.it/influencer-linee-guida-codice-di-condotta-e-faq>
6. DellaVigna S., Malmendier U., Paying Not to Go to the Gym, American Economic Review, 96(3), 2006. <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.96.3.694>
7. La Legge per Tutti, Il rinnovo automatico di un abbonamento è legale?. [https://www.laleggepertutti.it/745119\\_il-rinnovo-automatico-di-un-abbonamento-e-legale](https://www.laleggepertutti.it/745119_il-rinnovo-automatico-di-un-abbonamento-e-legale)
8. AGCM, Esiti di moral suasion: contratti di servizi fitness (2014). <https://agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=c901d318-bf54-412a-bf11-4417ba1e9aba&parent=Esiti+moral+suasion&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/esiti-moral-suasion>
9. Direttiva (UE) 2015/2366 sui servizi di pagamento (PSD2), art. 76. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2366>
10. Biutify, Claim cosmetici e Regolamento UE 655/2013. <https://www.biutify.it/didattica/cosmetologia/claim-cosmetici-reg-655-2013>

This guide contains no advertising, affiliate links or discount codes. It was written by Simone Franco for the people who answered the questionnaire for his master's thesis at the University of Verona.